МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дугаар сарын 09 № 02/08 Улаанбаатар хот

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Л.ТӨМӨРЧӨДӨР ТАНАА

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн конвенцын 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Оролцогч улс нь хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана", 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Оролцогч улс нь хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой арга хэмжээг авна", Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенцын 3 дугаар зүйлд ажлын шинж чанар, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ... хор нөлөө үзүүлэх ажлыг хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрт хамааруулна" гэж тус тус хүүхдийн эрхийг баталгаажуулсан.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", мөн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтад "Бүх шатны Засаг дарга хүүхдийн эрхийг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах, энэ талаар гарсан санал, санаачилгыг дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах арга хэмжээг авна" гэж, Хүүхэд хамгаллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.1-д "хүүхдийг амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй сургалт, үйл ажиллагаанд оролцуулахгүй байх" гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9-д "хүүхдийн хөдөлмөрийг хориглох, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах" гэж тус тус хуульчилсан.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/122 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт"-ын 2.1.14.1, 2.1.14.2-т насанд хүрээгүй хүнийг мэргэжлийн морин уралдаан, хүйтний улиралд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд хурдан морь унуулахыг хориглосон ажил мэргэжлийн жагсаалтад оруулжээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 57 дугаар тогтоол, мөн Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг таслан зогсоох арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулж, өвөл, хаврын улиралд зохион байгуулагдах хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд 18 нас хүртэлх хүүхдийг аливаа хэлбэрээр оролцуулахгүй байхад хяналт тавьж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаллын ерөнхий газарт даалгасан. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 63 дугаар зүйлийн 63.1.1 дэх заалтад аймаг, нийслэлийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцан хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна.

150060035

Олон нийтийн сүлжээнд тархсан “Төв аймгийн Сэргэлэн сумын жаран нэгийн гарам гэх газар морины ажил хийх үед хүүхэд мориноос унаж нас барсан” гэх мэдээллийн мөрөөр Комисс холбогдох ажиллагааг явуулж Төв аймгийн Цагдаагийн газраас тайлбар авахад “Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Баянбүрд 1 дүгээр баг 61-н гарам гэх газар 2025 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр 12:00 цагийн орчим Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороонд оршин суух хаягтай 9 настай, эрэгтэй Б.Б нь хамаатны ах болох Т.Х-ийн шүдлэн үрээг унаж хөлөргөх зорилгоор морины ажил хийж байхад нь морь нь үргэн цулбууртаа чирэгдэн гавал тархи, цээжний хавсарсан гэмтлүүдийн улмаас гэмтлийн шокод орж нас барсан. Мөн Баянжаргал, Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт морины ажил хийх явцад хүүхэд мориноос унаж бэртсэн гэмт хэргийн шинжтэй тохиолдлууд бүртгэгдэж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна” гэх мэдээллийг, Төв аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газраас “18 насанд хүрээгүй хүнийг хурдан морины үсэргээнд оролцуулсан зөрчилд 2534000418 дугаартай зөрчлийн хэрэг нээж, холбогдогч Ч.Э-д Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт зааснаар 500.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж шийдвэрлэсэн” гэх мэдээллийг тус тус албан бичгээр ирүүлсэн.

Үүнээс үзэхэд Засгийн газрын 2019 оны 57, 2025 оны 41 дүгээр тогтоолд заасан хугацаанд дээрх сумдын Засаг дарга нар харьяалах нутаг дэвсгэртээ хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд 18 хүртэлх насны хүүхдийг аливаа хэлбэрээр оролцуулахгүй байхад хяналт тавьж ажиллах үүргээ биелүүлээгүйн тогтоогдож байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Харьяалах нутаг дэвсгэрт нь хурдан морин уралдаан зохион байгуулагдаж, үүний улмаас хүүхэд мориноос унаж бэртсэн, нас барсан сумын Засаг дарга нарт хариуцлага тооцох;
2. Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоол, Төв аймгийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/67 дугаар захирамжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН